

1530312-45.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos de Campos Machado Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 19ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/02/2022

... - Assunto

Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Indiciado:

ANDERSON DE MORAES PAIVA

Vistos.

Anderson de Moraes Paiva foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 333, "caput", do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque no dia 17.12.2021, por volta das 09:30 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

19ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1530312-45.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1530312-45.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Indiciado:

ANDERSON DE MORAES PAIVA

Vistos.

Anderson de Moraes Paiva foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 333, "caput", do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque no dia 17.12.2021, por volta das 09:30 horas, na Rua Sebastião Gonçalves, bairro Vila Sônia, trazia consigo, para fim de tráfico, 42 porções de maconha, 43 de crack, 32 unidades de lança perfume e 134 porções de cocaína. Na instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação, seguindo-se o interrogatório do réu.

As partes debateram em audiência, o MP requerendo a condenação e a defesa a absolvição.

É o relatório.

Decido.

A materialidade delitiva está consubstanciada a fls. 13/14, 21/23 e 113/115.

O réu admitiu a prática do tráfico e foi surpreendido com uma sacola contendo lança perfume e uma bolsa tira colo, com o restante das drogas, todas fracionadas, pelos PMS Victor e Denivaldo. Além disso, tinha consigo dinheiro proveniente do comércio ilícito.

Ele, porém, negou o crime de corrupção ativa, sem que convencesse.

Os PMS informaram que, após detido, quando colocado na parte detrás da viatura, veio a oferecer dinheiro para que fosse solto; os milicianos não encompridaram o assunto, de modo que não chegou a precisar o valor que pretendia oferecer, circunstância que não desnatura o delito.

Anote-se que os relatos dos policiais foram coesos e verossímeis sobre os fatos, não se vislumbrando motivo para que quisessem agravar a situação do réu, a quem sequer conheciam.

Isso posto, julgo PROCEDENTE a ação penal, para condenar o réu Anderson de Moraes Paiva como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 333, "caput", do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal

Passo a dosimetria da pena.

O réu é primário e de bons antecedentes, menor de 21 anos à época dos fatos e confesso quanto ao tráfico. Fixo-lhe a pena no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias multa. Faz jus ao benefício do artigo 33, parágrafo 4º, da lei de drogas. Não se pode sustentar que se dedique a atividade criminosa, apenas porque declarou que traficava fazia uma semana. Em função da quantidade, a fls. 21/23, aplica-se o redutor de 11/20, o que perfaz em definitivo 02 anos e 03 meses de reclusão e 225 dias multa.

Com relação ao delito de corrupção ativa, fixo a pena em 02 anos de reclusão e 10 dias multa.

O valor unitário de cada dia multa é de de 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Somadas as penas privativas de liberdade, incabível a substituição por pena restritiva de direito.

O regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto. Expeça-se ofício à Sap, solicitando vaga em estabelecimento prisional adequado.

Se a prisão cautelar antes se justificava, quanto mais agora que condenado o réu, não tendo o direito de recorrer em liberdade. Seja ele recomendado na prisão em que se encontra.

Oportunamente, lance-se o seu nome no rol dos culpados.

P.R.I.

São Paulo, 09 de fevereiro de 2022.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior

Juiz de Direito